



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-20318377- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1513)

VISTO el Expediente EX-2017-20318377- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada y celebrada en el exterior el día 13 de septiembre de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre DOS (2) unidades de negocios denominadas “Diversey Care” y “Diversey Food Care” por parte de la firma BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C., a la firma SEALED AIR CORPORATION.

Que la transacción se estructura mediante un Contrato de Compraventa celebrado entre la firma DIAMOND (BC) B.V., controlada por la firma BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C., y la firma SEALED AIR CORPORATION para adquirir las participaciones de capital en diferentes sociedades y de los activos que conforman las unidades de negocio mencionadas.

Que, en la REPÚBLICA ARGENTINA, la citada operación notificada implica que las firmas DIVERSEY DE ARGENTINA S.A., y ACONCAGUA DISTRIBUCIONES S.R.L., sociedades que conforman las unidades de negocio transferidas, se transformen en sociedades subsidiarias de la firma BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) y d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 279 de fecha 7 de diciembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica notificada, la cual consiste, en la REPÚBLICA ARGENTINA, en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre las firmas DIVERSEY DE ARGENTINA S.A., y ACONCAGUA DISTRIBUCIONES S.R.L., por parte de la firma BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C., a la firma SEALED AIR CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma BAIN CAPITAL INVESTOR, L.L.C., del control exclusivo indirecto de las firmas DIVERSEY DE ARGENTINA S.A., y ACONCAGUA DISTRIBUCIONES S.R.L., a la firma SEALED AIR CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 279 de fecha 7 de diciembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2017-31851019-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.01.24 12:45:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.01.24 12:45:55 -03'00'



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-20318377—APN-DDYME#MP | (Conc. 1513) LTV-JH

DICTAMEN Nº 279

BUENOS AIRES, 7 de diciembre de 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-20318377—APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC. 1513 - BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C. Y SEALED AIR CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 13 de septiembre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre dos (2) unidades de negocios, denominadas «*Diversey Care*» y «*Diversey Food Care*», por parte de la firma BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C. (en adelante, "BAIN CAPITAL").
2. En el plano formal, la operación notificada se estructura mediante la adquisición, por parte de DIAMOND (BC) B.V. —un vehículo *holding* controlado por BAIN CAPITAL—, de participaciones de capital en diferentes sociedades y de los activos que conforman las unidades de negocio mencionadas, a la firma SEAL AIR CORPORATION (en adelante, "SEAL AIR").
3. En línea con lo expuesto, cabe destacar que en la República Argentina la operación notificada implicará que tanto DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. como ACONCAGUA DISTRIBUCIONES S.R.L. —sociedades locales que forman parte de las unidades de negocio transferidas— se transformen en subsidiarias de BAIN CAPITAL.
4. BAIN CAPITAL es una compañía financiera focalizada en la inversión en *private equity*, capital de riesgo y financiamiento corporativo; en la República Argentina, la firma controla un heterogéneo grupo de empresas vinculadas al sector farmacéutico, tecnologías de la información y autopartista, entre otros.
5. En cuanto a «*Diversey Care*» —una de las unidades de negocio transferidas—, la misma desarrolla y entrega soluciones integradas de limpieza a empresas, que incluye máquinas y soluciones para el mantenimiento de piso y alfombras, soluciones de mantenimiento para cocinas comerciales, productos y soluciones de lavandería en el lugar, herramientas y utensilios de limpieza, producción y soluciones para el mantenimiento de salas de descanso, productos de higiene personal, pesticidas, y químicos y sistemas digitales para proveedores de servicio de limpieza; mientras que «*Diversey Food Care*» entrega equipamientos y servicios de limpieza que proveen la automatización, control y monitoreo para los procesadores de todos los mercados de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

alimentos y bebidas como la integración de químicos, diseño, ingeniería, monitoreo remoto de data y análisis predictivo enfocado en seguridad alimentaria, agua y conservación de energía.

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2017. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.¹

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

7. Tal como fuera reseñado en el apartado anterior, la operación consiste en la toma de control exclusivo por parte de BAIN CAPITAL —compañía especializada en gestión de fondos de *private equity*— sobre las unidades de negocio «Diversey Care» y «Diversey Food Care».
8. La Tabla 1 describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
▪ ATENTO ARGENTINA S.A. (Grupo Adquirente)	▪ Es una empresa multinacional dedicada a la gestión de relaciones con los consumidores ("CRM", <i>Customer Relationship Management</i>), dentro del sector de manejo de procesos de negocios.
▪ BMC SOFTWARE ARGENTINA S.A. (Grupo Adquirente)	▪ Es un proveedor de <i>software</i> de gestión de operaciones de tecnología de la información Su <i>software</i> provee funciones que incluyen la administración de servicios de IT, automatización de centros de datos, gestión de desarrollo, administración de herramientas de virtualización de ciclos y administración de nubes informáticas.
▪ FTE AUTOMATIVE GmbH (Alemania) (Grupo Adquirente)	▪ Es un proveedor mundial de sistemas hidráulicos de embrague para la transmisión manual de vehículos livianos.

¹ Ver «Anexo 2.f) (ii)» de la presentación de fecha 13 de septiembre de 2017.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Empresa	Actividad
LABORATORIO VANNIER S.A.² (Grupo Adquirente)	Se encuentra activa en la fabricación y venta al por mayor de productos medicinales y farmacéuticos para uso humano.
DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. (objeto)	Activa en la industria de elaboración de ceras, lacras, pomadas, etc., como así también otros productos químicos de uso industrial, humano, animal y agrícola.
ACONCAGUA DISTRIBUCIONES S.R.L. (objeto)	Activa en la venta al por mayor, como así también minorista, de productos de limpieza, concentrada en la comercialización de productos y soluciones de limpieza e higiene para la seguridad alimentaria, mantenimiento de pisos, cuartos, lavandería e higiene de manos, como así también limpieza industrial. Asimismo, provee servicios como entrenamiento en programas de seguridad, aplicación, consultoría y auditorías higiénicas.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

- De acuerdo a las actividades desarrolladas en el país por el grupo adquirente y las empresas objeto no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados alcanzados por la presente operación, ya que no se verifican relaciones horizontales ni verticales. Por lo tanto, se trata de una concentración de conglomerado que no genera motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

- Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula que establece restricciones accesorias a la operación, estipulada en el «Acuerdo de Compra» celebrado el 25 de marzo de 2017 entre SEAL AIR y DIAMOND (BC) B.V. —el vehículo jurídico empleado por BAIN CAPITAL para implementar la transacción.
- La estipulación, identificada como «Inciso 5.29 | Competencia», establece que SEAL AIR y sus afiliadas deben abstenerse de participar, poseer un interés, administrar u operar "... un negocio

² La operación mediante la cual BAIN CAPITAL adquirió el control exclusivo sobre LABORATORIO VENNIER S.A. fue notificada el día 30 de agosto de 2017, tramitando por EX-2017-18576059—APN-DDYME#MP, caratulado: "CONC. 1505 - BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C., CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (VI) GENERAL PARTNER LIMITED Y STADA ARZNEIMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156"; a la fecha, se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.156.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

que sea competitivo con el Negocio Diversey, en ningún país en el que el Negocio Diversey se esté operando a la fecha de este contrato e inmediatamente antes del Cierre ...", por un plazo de dos (2) años desde la fecha de cierre de la operación.

12. Por otra parte, y por medio del «Inciso 5.28 | No contratación de empleados», las partes y sus respectivas afiliadas se comprometen a —por un periodo de un (1) año a partir del cierre de la transacción— abstenerse de inducir o intentar inducir a empleados y personal directivo de la contraparte para que dejen su empleo o violen los términos de su contrato de trabajo.
13. Las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
14. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas», las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
15. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado.
16. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley —al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
17. Es en este contexto en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.
18. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.
19. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, ni las restricciones accesorias estipuladas exceden los criterios antes indicados en el caso concreto, por lo que no tiene potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

20. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
21. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° incisos (c) y (d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
22. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

23. El día 13 de septiembre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
24. El día 26 de septiembre de 2017, las partes realizaron una presentación espontánea en la cual aportaron información complementaria.
25. Con fecha 18 de septiembre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA que se expidan con relación a la operación en análisis.
26. En relación a lo consignado en el párrafo anterior, cabe destacar que ninguno de los organismos reseñados ha dado respuesta a la intervención que oportunamente se solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.
27. El día 4 de octubre de 2017 —y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 10 de octubre de 2017.
28. Finalmente, con fecha 21 de noviembre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

V. CONCLUSIONES

29. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
30. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en Argentina en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. y ACONCAGUA DISTRIBUCIONES S.R.L. por parte de la firma BAIN CAPITAL INVESTORS, L.L.C. a SEAL AIR CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.
31. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Presidente Esteban Greco y la Licenciada María Fernanda Vicens no suscriben el presente por estar en comisión oficial.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1513 | Dictamen Final

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 15:48:31 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 15:50:19 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:29:32 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:29:33 -03'00'